



PROGRAMACION DOCENTE	
ASIGNATURA: MARCO REGULATORIO DEL EMPLEO PÚBLICO	Ciclo: Profesional
Carreras: Licenciatura en Gestión Pública Licenciatura en Gestión de la Educación Superior	Código: 521
Profesor Titular: DALLA LASTA, Guillermo Rafael guillermodallalasta@gmail.com	Títulos académicos: Abogado- Especialista en Tributación-Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje Dedicación: Semi – exclusiva

PRESENTACION DE LA ASIGNATURA

El contenido del programa de la asignatura que nos ocupa, está conceptualizado con la finalidad de que el alumno adquiera conocimientos respecto del marco regulatorio del empleo público.

El Estado proporciona empleo y al mismo tiempo busca satisfacer necesidades públicas, para ello implementa mecanismos que le permitan obtener ingresos y así poder realizar gastos, con el objetivo de cumplir con su propósito, instituido en la Constitución.

Una facultad que tiene el Estado es la contratación de fuerza laboral, por eso es importante conocer el marco regulatorio del empleo público, considerando los factores de políticas administrativas y de carácter institucional como determinantes en la incorporación de personal.

Hay dos hechos muy importantes que marcan una gran diferencia entre el Estado y cualquier ente contratante de carácter privado y son: El Beneficio y la posibilidad de fracaso; es decir que el Estado como tal busca el bienestar de la comunidad en general y al mismo tiempo no contempla la posibilidad de futuras utilidades o ganancias por los servicios prestados o bienes producidos, como si sucede con las empresas privadas, ni corre el riesgo de una posible quiebra, producto de las condiciones del mercado.

En el desarrollo del programa se enfatiza sobre las normas que regulan el empleo público con la finalidad de que el estudiante incorpore conocimientos respecto a las formas de ingreso a la administración pública, ya sea como funcionario o como empleado o agente de la misma, desarrollando la temática de los derechos y obligaciones de cada uno, hasta el cese de las prestaciones laborales.

La propuesta académica de la asignatura busca capacitar al alumnado respecto de la normativa vigente en materia de empleo público, no solo con el mero propósito de adquirir conocimientos respecto de la misma, sino además a fin de que le permita realizar un análisis sobre la real aplicación de dichas normas, sus desviaciones, falencias, etc.; como así también el impacto que produce su aplicación en la relación del Estado con sus propios Recursos Humanos.

No hay que temer a los cuestionamientos, porque gracias a ellos podemos superar barreras que parecieran insalvables; busquemos a través del análisis propuesto sobre las normas y su aplicación, el efecto que causa en el capital humano, lo que se traduce en el comportamiento de los individuos -empleados- en las instituciones del Estado.

En los últimos años se ha venido presentando avances para lograr una modernización del Estado, pasando de una estructura rígida y hasta, en algunos casos, caótica, a constituirse en perceptor de cambios a todo nivel, cuya pretensión es un mejor ordenamiento organizacional, separando la esfera de lo político de lo administrativo.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

- Conocer las competencias del Estado, como empleador.
- Conocer lo que nuestra Carga Orgánica regula respecto del empleo público.
- Adquirir conocimientos en cuanto a las normas específicas que regulan el empleo público provincial y nacional.
- Conocer los derechos y obligaciones tanto del Estado para con sus Recursos Humanos como los de éstos últimos en relación con su trabajo.
- Conocer el proceso de incorporación, permanencia y cese de sus funciones como empleados estatales.
- Obtener conocimientos respecto de las coberturas de la Seguridad Social vigentes.

EVALUACIÓN

Objetivos de la evaluación: La evaluación presenta como objetivos la comprensión de los contenidos desarrollados en la asignatura para lo cual se plantea como una evaluación de procesos y resultados. La misma se concibe como un espacio de aprendizaje y consolidación de los temas trabajados a lo largo del desarrollo de la materia.

Criterios de Evaluación. Se tomarán dos exámenes parciales y un examen recuperatorio al que tendrá derecho el alumno que haya reprobado o estado ausente en alguno de los dos exámenes parciales. El contenido de los exámenes es teórico-práctico.

Regularidad

- Para obtener la regularidad el alumno deberá aprobar al menos dos exámenes parciales o en su defecto un examen parcial y el examen recuperatorio, con una puntuación mínima del 60% del máximo establecido en cada uno de ellos.
- Desarrollar, Presentar y Aprobar los trabajos prácticos que se requieran a lo largo del desarrollo de la materia en el cuatrimestre (mínimo TRES).

Para aprobar la asignatura: puede realizarse de las siguientes maneras:

- **Alumnos con Promoción:** quienes reúnan los siguientes requisitos de regularidad:
- Aprobar DOS (2) evaluaciones parciales, sin aplazos.
- Desarrollar, Presentar y Aprobar los trabajos prácticos que se requieran a lo largo del desarrollo de la materia en el cuatrimestre (mínimo TRES).



- **Alumnos Regulares:** deberán aprobar un examen final, de carácter teórico-práctico, que abarcara el total del programa analítico de la materia, en los turnos que la Facultad establezca a esos efectos.
- **Alumnos Libres:** Deberán aprobar un examen con dos instancias consecutivas, una primera instancia escrita sobre cualquiera de los temas prácticos contenidos en el programa analítico. Aprobada, podrá continuar con la segunda instancia oral, cuyo contenido será de carácter teórico.

PROGRAMA ANALITICO

ASIGNATURA: MARCO REGULATORIO DEL EMPLEO PÚBLICO	Ciclo: Profesional
Carreras: Licenciatura en Gestión Pública Licenciatura en Gestión de la Educación Superior	Código: 521

CAPITULO I:

- ♦ Competencias Laborales en la Administración Pública - Importancia del Empleo Público en la Fuerza Laboral de la Provincia - Los Puestos de Trabajo en las Organizaciones Públicas
- ♦ La Participación del Costo en Recursos Humanos en el Presupuesto Público Provincial – Costo Fijo – Semi Fijo o Semi Flexible y Flexible.
- ♦ Beneficios de una Gestión Eficiente en Materia de Recursos Humanos: * En relación al Capital Humano * Mayor Productividad y Eficiencia de Costos Organizacionales * Estabilidad en la Gestión Pública * Adaptación al Cambio * Comunicación.
- ♦ Aspectos esenciales a tener en cuenta para una correcta gestión de los Recursos Humanos: * Organización de RR HH * Integración de RR HH * Desarrollo de RR HH * Retención de RR HH * Auditoria de RR HH.
- ♦ Relación Jurídica originadas en el Empleo Público - Diferencias entre los contratos de locación de obra y locación de servicios - Nuevo Régimen de Incorporación al Empleo Público Provincial. Jurisprudencia ante litigios - Los Puestos de trabajo en la Administración Pública: Funcionarios y Empleados.

CAPITULO II:

♦ CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

Libertad de Trabajo -Limitaciones de las Atribuciones y Responsabilidad de los Funcionarios y Empleados de la Provincia – Garantía de Constitución y Funcionamiento de Gremios – Garantía de cumplimiento de la legislación Laboral - La Provincia Organiza el Fuero Laboral: Principios – Derechos Laborales Especiales.

Empleados Públicos y Funcionarios Públicos: Designación – Declaración Jurada de Bienes – Incompatibilidades – Responsables – Prohibición en la Delegación de Funciones.

CAPITULO III:

♦ **ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
DECRETO LEY N° 3276 - DECRETO CEPRE N° 1238 (18/05/1992)**

AMBITO – Alcances – Excepciones - DEL PERSONAL – Personal Permanente – Personal No Permanente - INGRESOS – Acreditación de competencia e idoneidad – Requisitos indispensables - Quienes no podrán ingresar a las dependencias comprendidas en el ámbito del presente estatuto - Nombramiento

DEBERES Y PROHIBICIONES – Deberes y Prohibiciones del Personal - DERECHOS – Estabilidad – Retribución Justa – Compensaciones, Subsidios e Indemnizaciones.

REGIMEN DISCIPLINARIO – DISPOSICIONES GENERALES

♦ **OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN EN EL EMPLEO PÚBLICO:** Ley Nacional – Decreto Ley N° 2444 – Ley del Personal Policial - Decreto Ley N° 3122 – Estatuto Docente Provincial - Decreto Ley N° 3935 y 3936 – Dirección Provincial de Vialidad - Decreto Ley N° 4673 – Ley del Personal Penitenciario - Ley N° 5161 – Créase la Carrera del Personal Sanitario

CAPITULO IV:

♦ **DECRETO ACUERDO N° 1875/94 - REGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS**

AMBITO DE APLICACION - BENEFICIOS PREVISTOS - PERSONAL NO PERMANENTE O SUPLENTE DOCENTE - PERSONAL ADSCRIPTO O EN COMISION - DERECHO A LICENCIA – CADUCIDAD - DELEGACION DE FACULTADES

LICENCIA ANUAL ORDINARIA – LICENCIAS ESPECIALES – LICENCIAS EXTRAORDINARIAS – LICENCIAS EXTRAORDINARIAS SIN GOSE DE HABERES.

JUSTIFICACION DE INASISTENCIAS – FRANQUICIAS.

OBLIGACIONES – PROCEDIMIENTOS - SANCIONES – Obligaciones del Personal – Control de Asistencia – Falta de Puntualidad – Avisos – Presentación de la Solicitud – Certificación de Estado Sanitario – Intervención de Encargado o Responsable de Personal y Resoluciones – Pago de Haberes – Sanciones – Abandono de Servicio.

CAPITULO V

♦ **NORMAS SOBRE REMUNERACIONES EN EL EMPLEO PÚBLICO PROVINCIAL**

Decreto Ley N° 3198 – Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Provincial

Decreto Acuerdo N° 2406/92, como norma de fondo y modificatorias – Remuneraciones y Adicionales del Personal de la Administración Pública Provincial.

♦ **LEY N° 4893 – DECRETO N° 1306/96 - PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES:** Plazo de Prescripción de los Créditos originados en la relación de empleo público – Interrupción del plazo de prescripción.

♦ **PROCESAL LABORAL** (Juzgados Laborales) – COMPETENCIA POR MATERIA – CASOS ESPECIALES DE COMPETENCIA – COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LOS JUECES DE



PRIMERA INSTANCIA – COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA CAMARA CONTENCIOSA LABORAL – COMPETENCIA DE LA CAMARA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.

CAPITULO VI:

- ♦ **DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO Y REPARACIÓN DE LOS DAÑOS** – Alcances – Coberturas – Indemnizaciones – Autoridades de Aplicación – Autoseguro Provincial - LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO N° 24557.
- ♦ **LOS REGIMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL:** Régimen Nacional – Asignación Mensual Personal y Complementaria (82% Móvil) - Ley N° 5192 – Régimen de Asignación Complementaria Previsional - Decreto Acuerdo N° 127/2011.

CAPITULO VII:

- ♦ **ESTATUTO PARA OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES** – Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca Ordenanza N° 1368/86 – Personal Permanente y No Permanente – Ingresos y Nombramientos – Cese o Egreso – Derechos y Deberes del Agente.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO – RÉGIMEN DE LICENCIA, JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS.

CAPITULO VIII:

- ♦ **DECRETO N° 3413/79 - REGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS** – Para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional
- ♦ Excepto el Personal Docente comprendido en estatutos especiales
- ♦ Derechos a Licencias – Licencia Anual Ordinaria (Antigüedad Mínima – Transferencia – Postergación de Licencias Pendientes - Pago)
- ♦ Licencias Especiales por Salud y Maternidad – Licencias Extraordinarias – Justificaciones de Inasistencias – Franquicias
- ♦ Licencias que no generan Licencia Anual Ordinaria

CAPITULO IX:

- ♦ **DECRETO N° 366/06 – CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL NO DOCENTE DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES**
- ♦ PARTES CONTRATANTES:
FATUN: Parte Trabajadora – UNIVERSIDADES NACIONALES: La Empleadora - Ambito de Aplicación.
- ♦ PRINCIPIOS GENERALES: Fines Compartidos – Prohibiciones de Discriminación y Deber de Igualdad de Trato – Facultad de Dirección
- ♦ DERECHOS DEL TRABAJADOR – DEBERES DE LOS AGENTES – PROHIBICIONES OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
- ♦ CONDICIONES PARA INGRESO Y EGRESO–RÉGIMEN DE CONCURSOS–AGRUPAMIENTOS Y RETRIBUCION – TIEMPO DE TRABAJO – SALUD E HIGIENE – CAPACITACION – EVALUACION DEL DESEMPEÑO – REGIMEN DISCIPLINARIO – DISPOSICIONES GRALES.

BIBLIOGRAFÍA A UTILIZAR:

1. CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA.



2. ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL - DECRETO LEY N° 3276 - DECRETO CEPRE N° 1238 (18/05/1992)
3. LEY NACIONAL - DECRETO LEY N° 2444 - LEY DEL PERSONAL POLICIAL - DECRETO LEY N° 3122 - ESTATUTO DOCENTE PROVINCIAL -DECRETO LEY N° 3935 Y 3936 - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DECRETO LEY N° 4673 - LEY DEL PERSONAL PENITENCIARIO - LEY N° 5161 - CRÉASE LA CARRERA DEL PERSONAL SANITARIO
4. DECRETO ACUERDO N° 1875/94 - REGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS
5. DECRETO LEY N° 3198 - ESCALAFÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
6. DECRETO ACUERDO N° 2406/92, COMO NORMA DE FONDO Y MODIFICATORIAS - REMUNERACIONES Y ADICIONALES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL.
7. LEY N° 4893 - DECRETO N° 1306/96 - PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES
8. LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO N° 24557.
9. REGIMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
10. ESTATUTO PARA OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA. ORDENANZA N° 1368/86.
11. DECRETO N° 3413/1979 - REGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRAC. PUB. NAC.- DOCENTES
12. DECRETO N° 366/2006 - CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL PERSONAL NO DOCENTE DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES.
13. LEY N° 5192 - RÉGIMEN DE ASIGNACIÓN COMPLEMENTARIA PREVISIONAL - DECRETO ACUERDO N° 127/2011.
14. APUNTES DE CLASES



CRONOGRAMA 2º CUATRIMESTRE 2020

Sede: Catamarca	Fecha de Inicio: 14/08/2020	Fecha de Finalización: 15/11/2020
------------------------	------------------------------------	--

CRONOGRAMA DE CLASES TEORICAS – PRACTICAS

EXAMENES PARCIALES Y RECUPERATORIO

14 AGOSTO 2020: CAPITULO I.
21 AGOSTO 2020: CAPITULO II.
29 SETIEMBRE 2020: CAPITULO III.
08 SETIEMBRE 2020: CAPITULO IV.
16 SETIEMBRE 2020: CAPITULO IV (1º PARCIAL)
24 SETIEMBRE 2020: CAPITULO V.
02 SETIEMBRE 2020: CAPITULO VI.
12 OCTUBRE 2020: CAPITULO VII.
20 OCTUBRE 2020: CAPITULO VII.
28 OCTUBRE 2020: CAPITULO VIII.
05 NOVIEMBRE 2020: CAPITULO VIII (2º PARCIAL).
13 NOVIEMBRE 2020: CAPITULO IX (RECUPERATORIO)

DESARROLLO DE CLASES

Las clases se desarrollaran en forma teórica-práctica para todos los Capítulos del Programa, comenzando el día **14 de AGOSTO de 2020** y así sucesivamente todos los días **Sábados** en el horario de 09:00 a 12:00 horas.